



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Diciassettesima Civile



in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro
all'udienza dell'**11 aprile 2024**, all'esito della camera di consiglio, ha
pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 281 *sexies* c.p.c., nella causa civile iscritta al **n. 39038** del Ruolo degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno **2023** vertente

T R A

Parte_1 in persona dell'amministratore unico [...] *Parte_2* e per essa, il suo consigliere delegato, dott. [...] *Pt_3*, elettivamente domiciliata in Roma, al Largo Arrigo VII, n. 4, presso lo studio dell'avv. Concetta Sorrentino che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione

ATTRICE

E

CP_1 Controparte_2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. *CP_3* elettivamente domiciliata in Roma, alla via Riccardo Grazioli Lante, n. 76, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Froio che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

OGGETTO: cessione di crediti – risarcimento danni

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per l'attrice: "... condannare la società *CP_1 CP_2* al pagamento in favore di *Parte_1* della somma di 459.553,10 oltre interessi moratori ai sensi di dlgs 231/2002 dalla data di scadenza di ogni fattura sino

all' effettivo soddisfo ovvero la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia. Con vittoria delle spese di lite”.

Per la convenuta: “... *disattesa ogni contraria istanza, rigettare la domanda così come proposta nei confronti della CP_1 Controparte_4 poiché infondata in fatto ed in diritto e comunque perché non provata. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

- **rilevato** che, con atto di citazione notificato il 31 luglio 2023, la [...]
 Parte_4 ha citato in giudizio la ^{Cont} Controparte_2 ,
 società dalla quale aveva acquistato un portafoglio di crediti pecuniari in
 esecuzione di un contratto di cessione di crediti in blocco concluso nel
 febbraio 2022, per sentirla condannare al risarcimento dei danni da essa
 subiti a causa dell'inesistenza o inesigibilità di alcuni dei crediti ceduti,
 asseritamente derivanti dalla fornitura di beni rientranti nel settore degli
 alimentari e dei casalinghi;
- che, a sostegno della sua domanda, l'attrice ha dedotto che, pur avendo la
 cedente dato specifiche garanzie in ordine all'effettiva consegna dei beni
 e all'assenza di contestazioni e controversie, alcuni dei crediti trasferiti
 non erano stati riscossi in quanto i creditori ceduti avevano negato
 l'esistenza di qualsivoglia rapporto commerciale con la ^{Cont} CP_2
 oppure si erano rifiutati di pagare in assenza di documentazione
 comprovante la fornitura delle merci;
- che la CP_1 CP_2 costituitasi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza della
 domanda avversaria, avendo fornito alla cessionaria tutta la
 documentazione utile a comprovare l'esistenza dei crediti ceduti;
- **considerato** che la società attrice ha chiesto, a titolo di risarcimento del
 danno, una somma pari ad €459.553,10, corrispondente all'importo dei
 crediti ceduti di cui essa ha lamentato l'inesistenza e/o l'inesigibilità,
 sostenendo trattarsi di lucro cessante (così, specificamente, nella prima
 memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.);

- che tuttavia il cessionario a cui sia stato trasferito un credito inesistente non può ottenere, a titolo risarcitorio, un importo corrispondente al valore nominale del credito ceduto, dovendosi qui applicare in via analogica, anche in ragione dell'evidente causa di vendita che ha caratterizzato la cessione per cui è controversia, la disciplina in tema di evizione, e in particolare il combinato disposto degli artt. 1483 e 1479 c.c., che attribuisce all'acquirente, in caso di mancata realizzazione del risultato traslativo convenuto, un risarcimento limitato alla restituzione del prezzo pagato e al rimborso di eventuali spese fatte per la cosa;
- che la suddetta limitazione risarcitoria trova peraltro conferma nel disposto di cui all'art. 1267, comma 1, c.c., che, per l'ipotesi di garanzia della solvenza del debitore (nel caso di specie neppure esistente), esclude che, al di là degli interessi e degli indennizzi per i danni emergenti, il cedente debba corrispondere al cessionario un importo che superi l'entità di quanto ricevuto come corrispettivo della cessione;
- che, alla luce delle superiori considerazioni, il danno di cui la *Pt_4* *Parte_4* può fondatamente chiedere il ristoro è il corrispettivo da essa versato per la cessione, corrispettivo che però l'attrice non ha nemmeno indicato nei propri atti difensivi (invero l'attrice non ha allegato quale sarebbe il corrispettivo pagato per l'acquisto dei crediti di cui trattasi);
- che, peraltro, gli elementi utili alla determinazione e quantificazione del danno non si traggono neppure dai documenti che l'attrice ha sostenuto di aver prodotto;
- che, infatti, nell'atto di citazione, dopo le conclusioni, l'attrice ha indicato i seguenti documenti, tutti inidonei allo scopo di cui sopra: - procura ad litem; - Avviso del contratto di cessione *CP_1* / INVOICE pubblicato in Gazzetta Ufficiale; - Fatture invase; - Lettere di contestazione delle dichiarazioni mendaci o reticenti; - Lettere di contestazione della mancata consegna dei documenti probatori del

credito; - Lettera di messa in mora inviata a mezzo pec in data 20.03.2023;

- che nella seconda memoria integrativa *ex art. 171-ter c.p.c.*, l'attrice ha invece indicato i seguenti documenti, anch'essi inidonei alla verifica dell'esistenza del danno: - messaggio pec di contestazione da parte di *Controparte_5* - messaggio pec di contestazione da parte di *Parte_5* *CP_6* - copia contratto di fornitura tra *CP_5* [...] e *Contr* 0; - messaggio pec di contestazione da parte di *Parte_6* [...] - messaggio pec di *CP_7*
- **ritenuto** pertanto che, in mancanza della prova di un danno, la domanda attorea debba essere respinta (e ciò a prescindere dall'accertamento dell'eventuale inadempimento della convenuta);
- e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:

1. - rigetta la domanda proposta dalla *Parte_1*
2. - condanna la *Parte_1* al pagamento, in favore della *Cont* *CP_2* delle spese del giudizio che liquida in complessivi €7.000,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge.

Roma, 11 aprile 2024

Il Giudice
Luigi D'Alessandro